

ORIGINAL

RECIBIDO AGO28'26AM 9:57
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

lung

20ma. Asamblea
Legislativa

GOBIERNO DE PUERTO RICO

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1195

INFORME POSITIVO

28 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. de la C. 1195, con las enmiendas contenidas en el entrillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

W El P. de la C. 1195 tiene como propósito "...enmendar los artículos 1.120 y 9.022 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", a los fines de establecer un deber afirmativo de orientación al consumidor por parte de los productores de seguros; que dicho deber recae sobre el productor o representante autorizado, como profesional licenciado por la Oficina del Comisionado de Seguros; disponer la aplicación de los requisitos de orientación según el tipo de póliza, línea de seguro y complejidad de la transacción; y para otros fines relacionados".

De entrada, es menester señalar la importancia que reviste al Proyecto de la Cámara 1195. Estimamos que la Exposición de Motivos de la medida, explica por sí misma lo imperativo de aprobarse, al decirnos que

[e]l mercado de seguros constituye uno de los principales mecanismos de protección económica para los ciudadanos. No obstante, la complejidad técnica de las pólizas, las limitaciones de cubierta, exclusiones y otros términos contractuales suelen resultar de difícil comprensión para los consumidores.

Cabe destacar que, en múltiples ocasiones, los asegurados adquieren o sustituyen pólizas sin contar con una orientación clara y completa sobre las implicaciones de

tales decisiones, lo que puede resultar en la pérdida de beneficios previamente adquiridos, la imposición de nuevos períodos de espera, o en reducciones sustanciales en las cubiertas disponibles.

Dicho lo anterior, el Código de Seguros de Puerto Rico ya reconoce ciertos deberes generales de los productores de seguros hacia los consumidores. Sin embargo, la experiencia práctica evidencia la necesidad de reforzar dichos deberes mediante obligaciones más específicas de orientación y divulgación, garantizando así mayor transparencia.

Así las cosas, esta Ley tiene como propósito fortalecer la protección del consumidor de seguros mediante el establecimiento de un deber afirmativo de orientación por parte de los productores de seguros, asegurando que los solicitantes y asegurados reciban información clara, completa y comprensible antes de tomar decisiones relacionadas con la contratación o modificación de una póliza.

Igualmente, se establece que, en casos de sustitución de pólizas, el productor deberá proveer un documento comparativo que permita al asegurado conocer las diferencias sustanciales entre la cubierta vigente y la nueva propuesta, evitando así reducciones inadvertidas de beneficios o pérdidas de derechos previamente adquiridos.

Sin duda, con esta Ley se promueve una mayor transparencia en el mercado de seguros, se fortalecen los procesos de orientación al consumidor y se fomenta una relación más informada y responsable entre productores y asegurados, mientras se mejora el cumplimiento de la industria mediante la adopción de prácticas uniformes que promueven un servicio de excelencia, con mayor transparencia y una orientación clara al asegurado. Al establecer parámetros claros para guiar el desempeño de los productores, esta Ley fortalece la función del productor, fomenta una competencia justa en el mercado y asegura que todos los asegurados reciban información necesaria para tomar decisiones responsables sobre sus pólizas. Estas nuevas disposiciones que se incluyen en el Código de Seguros de Puerto Rico, contribuyen a una industria más sólida y alineada con las mejores prácticas, en beneficio del interés público.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para la debida evaluación del P. de la C. 1195, la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo contó con los comentarios que tuvieron a bien enviarnos desde la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, Inc., la Oficina del Comisionado de Seguros y la Professional Insurance Agents (PIA) de Puerto Rico y el Caribe. Aunque haciendo constar sus sugerencias y recomendaciones, no hubo mayor oposición a lo perseguido en el proyecto objeto de este informe.

En el caso de la Asociación de **Compañías de Seguros de Puerto Rico, Inc.**, expresaron que

...la responsabilidad de informar y educar al consumidor sobre los productos de seguros recae sobre las agencias generales, representantes autorizados, productores y brokers, en la medida en que el propio Código de Seguros creó las figuras de estos intermediarios. Así pues, los aseguradores no son quienes se comunican directamente con los asegurados, sino que toda venta y orientación se hace a través de estos profesionales.

Estos profesionales son agentes independientes licenciados por la OCS, por lo tanto, su conducta en el proceso de venta no debe generar exposición automática para el asegurador. De hecho, el Código de Seguros ya distingue claramente entre la responsabilidad del productor y la del asegurador.

Luego, presentaron un análisis de las enmiendas contenidas en el PC 1195, específicamente, aquellas contenidas en el Artículo 9.022 (1) - responsabilidades de los aseguradores hacia su asegurado; Artículo 9.022 (g) - cubiertas opcionales declinadas por el solicitante o asegurado, cuando aplique al tipo de póliza y línea de seguro; Artículo 9.022 a la página 3, líneas 16-21 - documento comparativo que detalle las diferencias entre la cubierta vigente y la nueva propuesta, incluyendo cubiertas, exclusiones, límites, deducibles, períodos de espera, requisitos de pruebas médicas adicionales y cualquier variación que pueda afectar derechos adquiridos; Artículo 9.022 - Deberes del productor (páginas 4-9); y en su Vigencia - que la vigencia se difiera por lo menos a ciento ochenta (180) días.

 En esencia, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, Inc., concluye reconociendo que "...*algunas de las enmiendas atendieron las preocupaciones originalmente esbozadas, el proyecto aún podría enmendarse para precisar el alcance del deber afirmativo de orientación impuesto a los productores y representantes autorizados, de manera que se establezcan parámetros claros y razonables para su cumplimiento. Resulta necesario procurar un balance adecuado entre la protección del asegurado y la viabilidad operacional del proceso de intermediación de seguros, evitando la imposición de obligaciones excesivamente amplias o ambiguas que puedan generar interpretaciones inconsistentes o cargas innecesarias para los profesionales autorizados*".

Aunque reiteraron que el proyecto debe ser objeto de enmiendas que permitan armonizar su propósito con la realidad operacional del mercado, no se oponen "...*a la aprobación del PC 1195, sujeto a los planteamientos aquí esbozados*".

Por su parte, la **Professional Insurance Agents (PIA) de Puerto Rico y el Caribe** esbozó que, el texto de la medida "...*incorpora un listado sustancialmente ampliado de deberes específicos del productor, representante autorizado y apoderado; incisos adicionales que no*

formaban parte del texto original que PIA evaluó en abril de 2026, incluyendo disposiciones detalladas sobre colocación de riesgos, líneas excedentes, valoración del riesgo asegurable, divulgación de comisiones, deberes reforzados en seguros de vida y anualidades, y un bloque completo relativo a fianzas". Dicho esto, reiteraron "...su apoyo al principio que anima esta medida: el fortalecimiento del deber de orientación al consumidor de seguros". No obstante, les preocupa que el proyecto cree "...una camisa de fuerza donde sea el consumidor -el propio asegurado- el que termine perjudicado al no poder realizar su renovación a tiempo y este quede desprovisto de cubierta cuando más lo necesite". En ese sentido, su postura es que ya la Carta de Derechos del Consumidor, Artículo 1.120 de la Ley Núm. 77, recoge la preocupación expresada en la presente legislación. En particular, indican que, el inciso (e) de dicho artículo ya reconoce el derecho del asegurado a "...una orientación clara y completa sobre la cubierta, beneficios, límites y exclusiones de la póliza, así como los deberes y obligaciones del asegurado".

A tenor con lo anterior, sugieren se desarrolle "...una reglamentación detallada y fiscalización efectiva de lo que ya existe". Específicamente, recomiendan que sea el Comisionado de Seguros de Puerto Rico quien reglamente en detalle el alcance del Artículo 1.120(e), en lugar de legislar un artículo nuevo que duplica una protección ya estatutariamente reconocida. Además, sostienen que es dicha Oficina, quien tiene la información y datos necesarios para reglamentar conforme a ello.

Además, sometieron las siguientes enmiendas:

- 
1. Corregir la duplicidad en la numeración de incisos (a) al (g) que se repite en dos listados distintos dentro del Artículo 9.022 propuesto.
 2. Sustituir "aplicables" por "principales" en el inciso (a).
 3. En el inciso (d), eliminar "cualquiera" e incluir referencia a que son reducción, eliminación o alteración de beneficios principales.
 4. En las líneas 19 y 20 de la página 3, volver a incluir la palabra "sustanciales" después de "diferencias" ("...detalle de las diferencias sustanciales").
 5. Establecer la corresponsabilidad del asegurado que, habiendo recibido la orientación y firmado o declinado la confirmación, alegue posteriormente desconocer los términos de su póliza.
 6. Eliminar "apoderado" de la línea 11, de la página 4.
 7. Subdividir la sección de los deberes: (a) Propiedad & Contingencia: inciso (a) al (m), (b) Vida e Incapacidad: inciso (n) al (t), (c) Fianzas: inciso (u) al (x) y sustituir "apoderado" por "productor".
 8. En el inciso (h), incluir que el productor y el representante autorizado no serán responsables por la exactitud de la información financiera, actuarial o de solvencia suministrada por el asegurador, siempre que la hayan transmitido de buena fe.
 9. Incluir herramientas de fiscalización.

- 
10. Aclarar expresamente que el inciso (s) -deber de actuar en el "mejor interés del cliente"- aplica únicamente a seguros de vida y anualidades.
 11. Aclarar expresamente que el inciso (t) -deber de incluir una cláusula de limitación que establece que la orientación provista no constituye asesoría legal, financiera o crediticia- aplica únicamente a seguros de vida y anualidades.
 12. Añadir una disposición de puerto seguro ("safe harbor") estableciendo que el productor o representante autorizado que utilice los formularios y divulgaciones aprobados por el Comisionado se presumirá en cumplimiento de los deberes de orientación establecidos en este Artículo.
 13. Establecer un plazo para que la OCS emita la reglamentación de implementación.
 14. Recomendamos que el reglamento incluya formularios modelo, guías de orientación por ramo y estándares mínimos para el documento comparativo, de acceso gratuito para todos los productores.
 15. Requerir que la OCS realice talleres de orientación antes de la fecha de vigencia.
 16. Que la reglamentación extienda los requisitos de orientación a todos los canales de distribución, incluyendo plataformas digitales y venta directa, garantizando paridad regulatoria.
 17. Modificar la vigencia inmediata por una vigencia diferida de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de la reglamentación de la OCS, con un período de gracia de seis (6) meses adicionales para primeras infracciones de naturaleza administrativa.
 18. Aclarar que las nuevas obligaciones de orientación y el documento comparativo aplican a negocio nuevo y renovaciones que se tramiten con posterioridad a la vigencia de la reglamentación de la OCS, y no a renovaciones en trámite al momento de la aprobación de la ley.

Finalmente, la **Oficina del Comisionado de Seguros** aseguró estar totalmente de acuerdo con lo propuesto en el P. de la C. 1195. Argumentaron valorar

...el propósito de esta medida y reafirma su compromiso con iniciativas que promuevan decisiones informadas de los consumidores y asegurados. Asimismo, reconoce la importancia de que dichas iniciativas se implementen bajo parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, en consistencia con los principios de supervisión prudencial y evaluación prospectiva del riesgo promovidos por la National Association of Insurance Commissioners.

La Exposición de Motivos del Proyecto resalta la importancia del mercado de seguros en nuestra sociedad como mecanismo para la protección económica de los ciudadanos. A pesar de la disponibilidad de una diversidad de productos, los consumidores frecuentemente adquieren o sustituyen pólizas de seguro sin haber

recibido una orientación previa que les permita conocer el alcance de sus decisiones. (...).

Ante esta realidad, el Proyecto propone fortalecer los deberes inherentes que tiene todo productor de seguros de orientar y divulgar toda la información necesaria al consumidor o asegurado con el fin de que tengan la información precisa y de fácil comprensión que les permita decidir responsablemente sobre los productos de seguros que se ajusten a sus necesidades. Con ello en mente, el Proyecto requiere al productor proveer un documento detallado, términos, condiciones, exclusiones y proceso de reclamación que permita al asegurado conocer claramente la cubierta a ser adquirida al igual que las diferencias entre alternativas provistas por el productor o representante autorizado para garantizar una decisión informada.

(Énfasis nuestro)

Agregaron que "[l]as enmiendas propuestas en el Proyecto no solo fortalecen la protección del consumidor de seguros, sino que también buscan mejorar el cumplimiento de la industria mediante la adopción de prácticas uniformes que promueven un servicio de excelencia, con mayor transparencia y una orientación clara al asegurado. Al establecer parámetros claros para guiar el desempeño de los productores, esta medida fortalece la función del productor, fomenta una competencia justa en el mercado y asegura que todos los asegurados reciban información necesaria para tomar decisiones responsables sobre sus pólizas. Estas disposiciones del Proyecto contribuyen a una industria más sólida y alineada con las mejores prácticas, en beneficio del interés público. Por la importancia de este fin, respetuosamente recomendamos que este propósito se incorpore expresamente en la Exposición de Motivos del Proyecto". (Énfasis nuestro).

De igual manera, coinciden "...con el objetivo de esta medida y está de acuerdo con todos los deberes y responsabilidades que se proponen en el Proyecto, en la medida en que fortalecen una industria de seguros comprometida con la excelencia en el desempeño de su fuerza trabajadora y con la protección del ciudadano. (...)"

En atención a los planteamientos antes esgrimidos, sometieron varias recomendaciones puntuales que entienden contribuyen a reforzar la medida y aseguran una implementación efectiva en protección del consumidor. A saber:

1. Inciso (f) a la página 3, línea 16 del Proyecto, se recomienda a esta Honorable Comisión incluir, como parte de la obligación de orientar al consumidor sobre los procedimientos de reclamación y los términos para presentar reclamaciones incorporada en éste, el deber de explicar al asegurado o beneficiario las consecuencias de no hacerlo dentro del tiempo requerido. Esta recomendación responde a que la OCS ha recibido querellas de asegurados de pólizas de tipo claims made, de vida e incapacidad cuyos reclamos han sido denegados por

- haberse presentado fuera del término dispuesto en la póliza, término que desconocían. Esta aclaración fortalecería la protección del consumidor y evitaría controversias innecesarias para los asegurados.
2. Inciso (h) a la página 6, línea 7-14 del Proyecto, la frase "entre otros", luego de la referencia a casas acreditadoras "tales como AM Best". Entendemos que esta aclaración permitirá una orientación más completa para que los asegurados estén educados en relación a la capacidad financiera y evaluar si los aseguradores ante sí cumplen con requisitos mínimos financieros aplicables.
 3. Página 4, líneas 3-10, recomiendan se disponga que la confirmación escrita o electrónica que debe obtener el productor del asegurado incluya evidencia del documento detallado sobre los términos, condiciones y exclusiones de la póliza, y una comparación de los términos y condiciones de las alternativas que se le presentó. Esta iniciativa garantizaría que el expediente del negocio de seguros del productor refleje adecuadamente la orientación ofrecida al asegurado y permitiría una mejor supervisión de la OCS del cumplimiento.
 4. En esa misma parte del Proyecto a las líneas 8-10, donde se dispone que, cuando el asegurado no complete oportunamente la confirmación escrita o electrónica, el productor podrá documentar en el expediente el ofrecimiento de la orientación, se recomienda que se reconsidere esta disposición. En la práctica, para que un productor pueda recibir la prima, tramitar la solicitud y completar el proceso de colocación de la póliza, endoso o cambio en ésta, necesariamente debe tener acceso directo al asegurado y éste tiene que estar de acuerdo con el negocio de seguros. Si el asegurado recibió una orientación completa y procede con el trámite, no debería existir un escenario en el cual el productor no pueda obtener la confirmación escrita o electrónica requerida. Permitir que el productor simplemente "documente" que ofreció la orientación podría generar controversias futuras. El objetivo es asegurar que el consumidor reciba información clara y verificable. En atención a ello, se recomienda eliminar la opción de la anotación del productor en el expediente del ofrecimiento de la orientación por la confirmación del asegurado.

Así las cosas, la Oficina del Comisionado de Seguros apoyó la aprobación del Proyecto. Entienden que el *"...acceso oportuno de los consumidores a información detallada, clara y comprensible antes de tomar decisiones sobre la obtención o modificación de sus pólizas de seguros promueve la transparencia y una sana administración del mercado de seguros en Puerto Rico. Asimismo, fortalece la industria de seguros al promover mejores prácticas en la evaluación y manejo de riesgos"*.

También, aseguraron que las recomendaciones *"...resultan consistentes con los principios regulatorios promovidos por la National Association of Insurance Commissioners, particularmente en lo relacionado con la supervisión de solvencia bajo el programa de acreditación"*

estatal, en la medida en que fomentan procesos de suscripción más informados, transparentes y documentados".

Evaluada las ponencias presentadas por la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, Inc., la Oficina del Comisionado de Seguros y la Professional Insurance Agents (PIA) de Puerto Rico y el Caribe, la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo ha optado por enmendar el P. de la C. 1195 con el propósito de:

- 
1. Vincular las disposiciones del Artículo 1.120 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, con las propuestas en el Artículo 9.022.
 2. Establecer que, como parte de las orientaciones, en lo que respecta a los procedimientos de reclamación y términos para presentar reclamaciones, se incluyan las consecuencias de no hacerlo dentro del tiempo requerido.
 3. Disponer que cuando el productor obtenga confirmación escrita o electrónica del asegurado acreditando que recibió la orientación requerida, se incluya evidencia del documento detallado sobre los términos, condiciones y exclusiones de la póliza, y una comparación de los términos y condiciones de las alternativas que se le presentó.
 4. Eliminar la disposición que establecía que cuando el asegurado, habiendo recibido la orientación, no la complete oportunamente la confirmación, el productor documentará en el expediente el ofrecimiento de la orientación.
 5. Otorgar ciento ochenta (180) días a la Oficina del Comisionado de Seguros para adoptar o enmendar los reglamentos que sean necesarios para la implementación de lo dispuesto en esta Ley.
 6. Ordenar que dicha reglamentación incluya la confección de formularios modelo, guías de orientación y estándares mínimos para el documento comparativo, de acceso gratuito para todos los productores.
 7. Responsabilizar a la Oficina del Comisionado de Seguros para que divulgue los propósitos de esta Ley a través de sus plataformas digitales u otros medios de comunicación que tenga disponibles y ofrecerá talleres virtuales o presenciales de orientación a los productores, una vez se promulgue la reglamentación dispuesta.
 8. Diferir la entrada en vigor de la Ley por noventa (90) días.
 9. Aclarar que las disposiciones de la Ley no serán aplicables hasta en tanto y en cuanto se promulgue la reglamentación establecida.
 10. Disponer que los propósitos de la Ley sean de aplicación a negocios nuevos y renovaciones que se tramiten con posterioridad a la vigencia de la antes mencionada reglamentación, y no a renovaciones en trámite al momento de la aprobación de esta Ley.

Con las enmiendas antes enumeradas, reforzamos las disposiciones del P. de la C. 1195, asegurando una implantación efectiva en protección del consumidor.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De la evaluación realizada por la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Analizado el proyecto en sus méritos, entendemos que el mismo requiere ser aprobado con prontitud. En síntesis, el P. de la C. 1195 busca establecer un deber afirmativo de orientación al consumidor por parte de los productores de seguros, cuestión de que los asegurados o potenciales clientes reciban información clara, completa y comprensible antes de tomar decisiones relacionadas con la contratación o modificación de una póliza.

Valga destacar que, lo propuesto en el P. de la C. 1195 se encuentra perfectamente alineado con lo que son los componentes de la Carta de Derechos del Consumidor de Seguros. El inciso (e) del Artículo 1.120 del Código de Seguros de Puerto Rico establece categóricamente que los consumidores de seguros tienen el inequívoco derecho a que quien le gestiona su póliza le provea una orientación clara y completa sobre la cubierta, beneficios, límites y exclusiones de la póliza, así como los deberes y obligaciones del asegurado. Por tanto, el proyecto objeto de análisis lo que hace es instrumentar la forma y manera en que ese derecho se le otorga al consumidor de seguros.



De acuerdo a la Oficina del Comisionado de Seguros, entidad gubernamental encargada de proteger los derechos de los asegurados, reclamantes y la ciudadanía en general, a pesar de la disponibilidad de una diversidad de productos, los consumidores frecuentemente adquieren o sustituyen pólizas de seguro sin haber recibido una orientación previa que les permita conocer el alcance de sus decisiones. Según entienden, la complejidad técnica de las pólizas y la ausencia de orientación adecuada pueden resultar en decisiones adversas a los consumidores, que pueden incluir pérdida de derechos adquiridos, la imposición de nuevos períodos de espera o selección de cubiertas que no responden a sus necesidades reales o que no consideran adecuadamente la capacidad del asegurador para asumir el riesgo. En atención a ello, esta legislación se convierte en una regulación transparente, eficiente e innovadora, que promueva una industria de seguros confiable.

Para terminar, es preciso indicar que la Sección 1 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico¹, delega a la Rama Legislativa la potestad de aprobar leyes. Por su parte, la Sección 17 del referido Artículo III², delinea el proceso legislativo a observarse para que una legislación presentada se convierta en ley. Asimismo, la Sección 19 del mismo Artículo³, establece los requisitos constitucionales relativos a la aprobación de proyectos de ley, por los Cuerpos Legislativos y el Gobernador de Puerto Rico.

De conformidad con los preceptos constitucionales antes descritos, es imperativo reconocer que la aprobación del P. de la C. 1195 es un ejercicio válido de la facultad de esta Asamblea Legislativa, según es aquí fundamentado.

Sin lugar a dudas, es tarea de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crear y aprobar política pública, la cual surge como respuesta a los cambios sociales que motivan la actualización del estado de derecho que rige el destino de todos los que aquí residimos. Por ello, podemos concluir que el propósito que origina la presentación de la medida ante nuestra consideración, es una acción cobijada dentro del amplio poder que tiene esta Rama, la cual fuera conferida por nuestros constituyentes.

Por todo lo anterior, la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 1195, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

Ulu.

¹ Esta Sección, específicamente, dispone que "[e]l Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general."

² Esta Sección, específicamente, dispone que "[n]ingún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo o sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley."

³ Esta Sección, específicamente, dispone que "[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley si lo firmara el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista."

Respetuosamente sometido,



Hort. Nitzá Moran Trinidad

Presidenta

Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios,
Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo

(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(16 DE JUNIO DE 2026)

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1195

19 DE MARZO DE 2026

Presentado por el representante *Torres Zamora*
y suscrita por la representante *Martínez Soto*

Referido a la Comisión de Banca, Seguros y Comercio

LEY

Para enmendar el ~~Artículo~~ los artículos 1.120 y 9.022 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", a los fines de establecer un deber afirmativo de orientación al consumidor por parte de los productores de seguros; que dicho deber recaerá sobre el productor o representante autorizado, como profesional licenciado por la Oficina del Comisionado de Seguros; disponer la aplicación de los requisitos de orientación según el tipo de póliza, línea de seguro y complejidad de la transacción; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mercado de seguros constituye uno de los principales mecanismos de protección económica para los ciudadanos. No obstante, la complejidad técnica de las pólizas, las limitaciones de cubierta, exclusiones y otros términos contractuales suelen resultar de difícil comprensión para los consumidores.

Cabe destacar que, en ~~En~~ múltiples ocasiones, los asegurados adquieren o sustituyen pólizas sin contar con una orientación clara y completa sobre las implicaciones de tales decisiones, lo que puede resultar en la pérdida de beneficios previamente adquiridos, la

imposición de nuevos períodos de espera, o en reducciones sustanciales en las cubiertas disponibles.

Dicho lo anterior, el ~~El~~ Código de Seguros de Puerto Rico ya reconoce ciertos deberes generales de los productores de seguros hacia los consumidores. Sin embargo, la experiencia práctica evidencia la necesidad de reforzar dichos deberes mediante obligaciones más específicas de orientación y divulgación, garantizando así mayor transparencia.

Así las cosas, esta ~~Esta~~ Ley tiene como propósito fortalecer la protección del consumidor de seguros mediante el establecimiento de un deber afirmativo de orientación por parte de los productores de seguros, asegurando que los solicitantes y asegurados reciban información clara, completa y comprensible antes de tomar decisiones relacionadas con la contratación o modificación de una póliza.

Igualmente, ~~Asimismo,~~ se establece que, en casos de sustitución de pólizas, el productor deberá proveer un documento comparativo que permita al asegurado conocer las diferencias sustanciales entre la cubierta vigente y la nueva propuesta, evitando así reducciones inadvertidas de beneficios o pérdidas de derechos previamente adquiridos.

Sin duda, con ~~Mediante~~ esta Ley se promueve una mayor transparencia en el mercado de seguros, se fortalecen los procesos de orientación al consumidor y se fomenta una relación más informada y responsable entre productores y asegurados, mientras se mejora el cumplimiento de la industria mediante la adopción de prácticas uniformes que promueven un servicio de excelencia, con mayor transparencia y una orientación clara al asegurado. Al establecer parámetros claros para guiar el desempeño de los productores, esta Ley fortalece la función del productor, fomenta una competencia justa en el mercado y asegura que todos los asegurados reciban información necesaria para tomar decisiones responsables sobre sus pólizas. Estas nuevas disposiciones que se incluyen en el Código de Seguros de Puerto Rico, contribuyen a una industria más sólida y alineada con las mejores prácticas, en beneficio del interés público.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1.120 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según
- 2 enmendada, para que lea como sigue:
- 3 "Artículo 1.120.- Carta de Derechos del Consumidor de Seguros.

1 El Consumidor de Seguros de Puerto Rico disfrutará de todos los derechos que le
 2 son reconocidos en las leyes y reglamentos que les sean aplicables, incluyendo, pero sin
 3 limitarse a los siguientes:

4 ...

5 (e) Derecho a que quien le gestiona su póliza le provea una orientación clara y
 6 completa sobre la cubierta, beneficios, límites y exclusiones de la póliza, así como los
 7 deberes y obligaciones del asegurado, acorde con lo dispuesto en el Artículo 9.022 de este
 8 Código.

9 ..."

10 Sección 4 2. — Se enmienda el Artículo 9.022 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de
 11 1957, según enmendada, para que lea como sigue:

12 "Artículo 9.022. — Responsabilidad del Productor hacia el asegurado

13 El productor deberá cumplir, entre otros, con los siguientes deberes:

14 (1) Proveer al consumidor una orientación clara y completa sobre la cubierta,
 15 beneficios, límites y exclusiones de la póliza de seguros gestionada por su
 16 conducto, así como de los deberes y obligaciones de éste como asegurado bajo
 17 la misma.

18 A tales efectos, todo productor de seguros o representante autorizado tendrá el
 19 deber afirmativo de orientar al solicitante o asegurado previo a la contratación,
 20 renovación, sustitución, cancelación o modificación de una póliza de seguros.

21 Este deber afirmativo recae sobre el productor o representante autorizado, como

profesional licenciado, sin que con ello se entienda que se elimina la responsabilidad que tiene el asegurador hacia su asegurado.

Esta orientación incluirá, según sea aplicable al tipo de póliza y línea de seguro:

(a) Descripción clara de las cubiertas incluidas, sus exclusiones, limitaciones y condiciones aplicables;

(b) Términos de espera, período de gracia aplicable, vigencia, renovaciones y cualquier otro término relevante;

(c) Límites monetarios, deducibles, coaseguros, primas y cualquier otro cargo aplicable;

(d) Advertencia expresa sobre ~~se cualquier~~ cualquier reducción, eliminación o alteración de beneficios previamente adquiridos;

(e) Impacto de la sustitución o cambio de cubierta en derechos acumulados o en la continuidad de tratamientos o periodos de espera cuando aplique al tipo de póliza;

(f) Procedimientos de reclamación y términos para presentar reclamaciones, incluyendo las consecuencias de no hacerlo dentro del tiempo requerido;

(g) Cubiertas opcionales declinadas por el solicitante o asegurado, cuando aplique al tipo de póliza y línea de seguro.

En los casos de sustitución o cambio de póliza, el productor deberá proveer al asegurado un documento comparativo que detalle las diferencias entre la cubierta vigente y la nueva propuesta, incluyendo, cubiertas, exclusiones, límites,

1 deducibles, períodos de espera, requisitos de pruebas médicas adicionales, y
2 cualquier variación que pueda afectar derechos adquiridos.

3 El productor o representante autorizado deberá obtener confirmación escrita
4 o electrónica del asegurado acreditando que recibió la orientación requerida,
5 incluyendo evidencia del documento detallado sobre los términos, condiciones y exclusiones
6 de la póliza, y una comparación de los términos y condiciones de las alternativas que se le
7 presentó, la cual formará parte de su expediente del trámite de la póliza. Se
8 reconocerá como confirmación válida la firma física o electrónica, expresando su
9 conformidad con los términos y condiciones de la póliza luego de recibida y
10 documentada la orientación. ~~Cuando el asegurado, habiendo recibido la~~
11 ~~orientación, no la complete oportunamente la confirmación, el productor~~
12 ~~documentará en el expediente el ofrecimiento de la orientación.~~

13 (2) El productor, representante autorizado u apoderado, deberá cumplir con
14 los siguientes deberes con su cliente o asegurado dentro de su trámite del negocio
15 de seguros o fianzas, según sea el caso, sin limitarse a lo siguiente:

16 (a) El productor y el representante autorizado deberán reunirse con el cliente
17 previo a la colocación del riesgo, a los fines de evaluar la naturaleza del riesgo,
18 el interés asegurable y las necesidades razonables de cobertura, conforme a la
19 información provista por el asegurado.

20 (b) El producto y el representante autorizado deberán solicitar autorización
21 expresa del cliente respecto a si desea que su riesgo sea mercadeado, debiendo

1 documentar dicha autorización de manera razonable en el expediente de su
2 negocio de seguros.

3 (c) En aquellos casos en que el riesgo deba ser colocado en el mercado de líneas
4 excedentes, el productor y el representante autorizado deberán informar
5 claramente al cliente la aplicación del impuesto correspondiente requerido
6 por la Oficina del Comisionado de Seguros, así como el hecho de que la póliza
7 no estará cubierta por la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos,
8 además de cualquier otra implicación material relacionada con la protección
9 del consumidor.

10 (d) El productor y el representante autorizado deberán aclarar que la
11 determinación del valor asegurable recae en el asegurado. No obstante, el
12 productor y el representante autorizado deberán orientar al cliente, basado en
13 la información disponible, sobre la importancia de establecer adecuadamente
14 dicho valor, incluyendo la conveniencia de tasaciones o estimaciones de
15 reconstrucción, así como los riesgos de una cubierta insuficiente o por encima
16 del valor real del bien.

17 (e) El productor y el representante autorizado deberán advertir al asegurado
18 que la información provista debe ser veraz y completa y que cualquier
19 omisión o representación falsa de información por parte del cliente o
20 asegurado puede conllevar consecuencias legales o la denegación de una
21 reclamación.

1 (f) El productor y el representante autorizado deberán proveer al cliente, un
2 detalle de las cotizaciones que tramitó para el cliente, incluyendo cubiertas,
3 términos, condiciones, exclusiones, costos, límites, deducibles y obligaciones
4 del asegurado.

5 (g) El productor y el representante autorizado deberán informar al cliente la
6 identidad del asegurador que asumió el riesgo cubierto por la póliza, así como
7 proveerle la información de contacto necesaria para comunicarse con dicho
8 asegurador.

9 (h) El productor y el representante autorizado deberán orientar al cliente, en
10 la medida razonable y basado en información pública disponible, sobre la
11 condición general del asegurador propuesto, incluyendo, sin limitarse a, su
12 solvencia, informes de acreditación de casas acreditadoras tales como AM
13 Best, entre otros, y detallar el capital que posee la aseguradora para afrontar
14 cualquier pérdida, sin que ello constituya una garantía sobre el desempeño
15 del asegurador ni una evaluación independiente de solvencia por parte del
16 productor.

17 (i) El productor y el representante autorizado deberán informar al cliente la
18 comisión que devengarán de la gestión de la colocación del seguro, y que no
19 posee algún interés adicional o conflicto de interés con la colocación del
20 seguro.

21 (j) El productor y el representante autorizado no podrán reducir, ceder o
22 compartir su comisión, directa o indirectamente, con el cliente o con cualquier

tercero, cuando ello tenga el efecto o propósito de constituir una rebaja o incentivo para obtener, renovar o retener un negocio de seguros, conforme a las prohibiciones aplicables del Capítulo 27 de este Código.

(k) El productor y el representante autorizado deberán asistir al cliente con cualquier reclamación que dicho cliente interese someter ante el asegurador, incluyendo orientación sobre la forma de presentarla, los documentos requeridos y los pasos aplicables al trámite de la reclamación.

(l) Previo a la sustitución de una póliza, el productor o representante autorizado deberá orientar por escrito al cliente sobre:

1. las consecuencias del cambio, incluyendo variaciones en cubiertas, exclusiones, limitaciones o beneficios;
2. las consecuencias en el manejo o cómo reportar reclamaciones;
3. el impacto en la necesidad de un nuevo examen médico, condiciones o posibles denegaciones de cubiertas; y,
4. orientar sobre aspectos básicos del manejo de cómo reportar reclamaciones, incluyendo las diferencias entre pólizas de ~~ocurrencia~~ ocurrencia o "claims-made", lapsos aplicables a pólizas de vida, así como las consecuencias de no reportar una reclamación o una reclamación potencial dentro del término dispuesto en la póliza.

(m) El productor y el representante autorizado deberán informar claramente las obligaciones de pago del asegurado y las consecuencias de su incumplimiento.

1 (n) En el caso de seguros de vida y anualidades, el productor y el
2 representante autorizado deberán evaluar, basado en la información provista
3 por el cliente, si el producto es consistente con la información y objetivos
4 provistos por el cliente y el producto recomendado, considerando factores
5 tales como edad, situación financiera, objetivos de protección o inversión,
6 horizonte temporal y necesidades de liquidez.

7 (o) El productor y el representante autorizado deberán explicar la naturaleza
8 del producto, incluyendo si se trata de un seguro de vida tradicional,
9 universal, variable o una anualidad fija, indexada o variable, así como sus
10 características principales, beneficios y limitaciones.

11 (p) El productor y el representante autorizado deberán divulgar claramente
12 cargos aplicables, incluyendo cargos por rescate o cargos por cancelación,
13 penalidades por retiros anticipados, periodos de acumulación y restricciones
14 de liquidez.

 15 (q) El productor y el representante autorizado deberán orientar sobre los
16 riesgos del producto, incluyendo la posible variabilidad de rendimientos y la
17 ausencia de garantías cuando aplique.

18 (r) En casos de reemplazo de pólizas de vida o anualidades, el productor y el
19 representante autorizado deberán orientar sobre la posible pérdida de
20 beneficios acumulados, cargos por rescate o cargos por cancelación,
21 implicaciones contributivas y otros efectos materiales.

1 (s) El productor y el representante autorizado deberán actuar con diligencia
2 profesional, buena fe y en el mejor interés del cliente dentro del ámbito de su
3 gestión como intermediario de seguros conforme a las disposiciones del
4 Código de Seguros de Puerto Rico.

5 (t) El productor y el representante autorizado deberán procurar documentar
6 de manera razonable la información obtenida del cliente y la ofrecida al cliente
7 sin requerir formalidades particulares, siempre que permita razonablemente
8 evidenciar el cumplimiento del deber de orientación y documentar en el
9 expediente. Como parte de la orientación, el deber de incluir una cláusula de
10 limitación que establece que la orientación provista no constituye asesoría
11 legal, financiera o crediticia.

12 (u) En el caso de las fianzas, se recomienda incluir la obligación de un
13 apoderado de orientar al afianzado sobre la naturaleza particular de este
14 producto, incluyendo que el mismo no constituye un seguro tradicional sino
15 una garantía de cumplimiento frente a un tercero.

16 (v) El apoderado deberá explicar que, en una fianza, el principal o afianzado
17 mantiene la obligación primaria de cumplimiento y que el fiador podrá ejercer
18 su derecho de ir contra el principal en caso de pago bajo la fianza.

19 (w) El apoderado deberá orientar, en la medida que sea razonable, sobre la
20 importancia de la capacidad financiera del principal o afianzado, incluyendo
21 que la emisión de la fianza puede estar sujeta a evaluación crediticia o
22 financiera.

(x) El apoderado deberá advertir al afianzado sobre las consecuencias de incumplimiento, incluyendo la posibilidad de reclamaciones directas, la obligación de reembolsar al fiador y cualquier otra implicación económica relevante.

El incumplimiento con lo dispuesto en este inciso dará lugar a la imposición de, sanciones conforme a las disposiciones de este Capítulo. Todo productor o representante autorizado sancionado tendrá derecho a impugnar la sanción mediante procedimiento administrativo, con derecho a vista y representación legal, antes de que la sanción advenga final y firme. La Oficina del Comisionado de Seguros mantendrá un registro público, accesible al consumidor, de los productores y representantes autorizados sancionados al amparo de este Artículo.

~~(2)~~ (3) ...

~~(3)~~ (4) ...

~~(4)~~ (5) ..."

Sección 2 3. — Reglamentación

La Oficina del Comisionado de Seguros adoptará o enmendará los reglamentos que sean necesarios para la implementación de lo dispuesto en esta Ley, dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores a la entrada de su vigencia. Dicha reglamentación incluirá la confección de formularios modelo, guías de orientación y estándares mínimos para el documento comparativo, de acceso gratuito para todos los productores.

Sección 4.- Divulgación

1 La Oficina del Comisionado de Seguros divulgará los propósitos de esta Ley a través de sus
2 plataformas digitales u otros medios de comunicación que tenga disponibles y ofrecerá
3 talleres virtuales o presenciales de orientación a los productores, una vez se promulgue la
4 reglamentación dispuesta.

5 Sección 3 5. — Vigencia

6 Esta Ley entrará en vigor ~~inmediatamente~~ noventa (90) días después de su aprobación. No
7 obstante, sus disposiciones no serán aplicables hasta en tanto y en cuanto se promulgue la
8 reglamentación establecida en su Sección 2 y serán de aplicación a negocios nuevos y renovaciones
9 que se tramiten con posterioridad a la vigencia de la antes mencionada reglamentación, y no a
10 renovaciones en trámite al momento de la aprobación de esta Ley.